P U T U S A N

Nomor 2122/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Riza;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /06 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Laksana Gang Piano No. 12 Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Faisal Riza ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan, 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2122/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2122/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAISAL RIZA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Pertama).

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FAISAL RIZA** selama **: 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram,***dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa **FAISAL RIZA** pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Amaliun Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,"***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika itu saksi Roy B.Simanjuntak,SH bersama dengan saksi Pardamean Harahap, saksi Dionesius Simanjuntak dan saksi Dian F.Permana (keempatnya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan pengedar narkotika di Jalan Amaliun Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana salah satu saksi melakukan penyamaran dan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celananya dan pada saat terdakwa hendak memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapam terhadap terdakwa, kemudian ketika dilakukan penggeledahan ditemukan lagi barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celana terdakwa.

Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada FERI (belum tertangkap) seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memperjualbelikan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain dan apabila semua narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB. : 4559/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram yang dianalisi milik terdakwa atas nama **FAISAL RIZA** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm,Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **FAISAL RIZA** pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Amaliun Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,"***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika itu saksi Roy B.Simanjuntak,SH bersama dengan saksi Pardamean Harahap, saksi Dionesius Simanjuntak dan saksi Dian F.Permana (keempatnya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan pengedar narkotika di Jalan Amaliun Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana salah satu saksi melakukan penyamaran dan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celananya dan pada saat terdakwa hendak memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapam terhadap terdakwa, kemudian ketika dilakukan penggeledahan ditemukan lagi barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celana terdakwa.

Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada FERI (belum tertangkap) seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memperjualbelikan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain dan apabila semua narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB. : 4559/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram yang dianalisi milik terdakwa atas nama **FAISAL RIZA** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm,Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dionesius Simanjuntak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun saksi diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan penangkapan seorang laki laki yang mengaku bernama **Faisal Riza**;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Roy B.Simanjuntak, SH, saksi Pardamean harahap dan saksi Dian F.Permana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Amaliun Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi, bersama –sama dengan saksi Roy B.Simanjuntak, SH, saksi Pardamean Harahap dan saksi Dian F.Permana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang akan diserahkan terdakwa kepada saksi Dian F.Simanjuntak (under cover buy) kemudian Terdakwa langsung ditangkan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan lagi 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa jumlah sabu yng ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan adalah sejumlah 5 paket sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki laki bernama Feri, Lk, 40 tahun, Alamat Jalan Denai Gang Jati Kota Medan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Dian F. Permana (under cover buy);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menjual dan atau menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Roy B.Simanjuntak, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun saksi diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan penangkapan seorang laki laki yang mengaku bernama **Faisal Riza**;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Pardamean Harahap ,saksi Dionesius Simanjuntak dan Dian F. Permana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Amaliun Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa setelah saksi dan rekan melakukan under cover buy dengan memesan 1 (atu) paket sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Pardamean Harahap, saksi Dionesius Simanjuntak dan saksi Dian F.Simanjuntak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana Terdakwa yang saat itu akan diserahkan Terdakwa kepada saksi Dian F. Permana dan langsung dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan lagi 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan dari terdakwa saat penangkapan adalah sejumlah 5 paket sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga gram);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki laki bernama Feri, Lk, 40 tahun, Alamat Jalan Denai Gang Jati Kota Medan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Dian F. Permana (under cover buy);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menjual dan atau menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Pardamean Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun saksi diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan penangkapan seorang laki laki yang mengaku bernama **Faisal Riza**;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saksi bersama – sama dengan saksi Roy B.Simanjuntak, SH, saksi Dionesius Simanjuntak dan saksi Dian F. Permana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Amaliun Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Roy B.Simanjuntak, SH, saksi Dionesius Simanjuntak dan saksi Dian F Permana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang akan diserahkan Terdakwa kepada saksi Dain F.Simanjuntak (under cover Buy) kemudian Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keseluruhan barang bukti sabu yang ditemukan pada Terdakwa saat Penangkapan adalah sejumlah 5 paket sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki laki bernama Feri, Lk, 40 tahun, Alamat Jalan Denai Gang Jati Kota Medan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Dian F. Permana (under cover buy);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menjual dan atau menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Roy B.Simanjuntak, SH bersama dengan saksi Pardamean Harahap, saksi Dionesius Simanjuntak dan saksi Dian F.Permana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Amaliun Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada petugas kepolisian yaitu saksi Dian F. Permana menyamar sebagai pembeli sabu yang memesan sabu paket Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menyerahkan paket sabu Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan petugas kepolisian tersebut menemukan 4 (empat) paket sabu lagi dari Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki laki bernama Feri, Lk, 40 tahun, Alamat Jalan Denai Gang Jati Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan sdr. Feri pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Denai Gang Jati Medan dengan harga Rp. 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu per paket, dan jika Terdakwa dapat menjual seluruh paket narotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa mendapatkaan keuntungan sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) hari yang lalu;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan atau menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu pada tahun 2017 dan divonis oleh PN Medan dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang dan telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB. : 4559/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram yang dianalisi milik terdakwa atas nama **FAISAL RIZA** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Roy B.Simanjuntak, SH bersama dengan saksi Pardamean Harahap, saksi Dionesius Simanjuntak dan saksi Dian F.Permana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Amaliun Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada petugas kepolisian yaitu saksi Dian F. Permana menyamar sebagai pembeli sabu yang memesan sabu paket Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menyerahkan paket sabu Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan petugas kepolisian tersebut menemukan 4 (empat) paket sabu lagi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki laki bernama Feri, Lk, 40 tahun, Alamat Jalan Denai Gang Jati Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan sdr. Feri pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Denai Gang Jati Medan dengan harga Rp. 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu per paket, dan jika Terdakwa dapat menjual seluruh paket narotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa mendapatkaan keuntungan sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) hari yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan atau menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu pada tahun 2017 dan divonis oleh PN Medan dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB. : 4559/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram yang dianalisi milik terdakwa atas nama **FAISAL RIZA** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa prinsipnya tidak seorangpun dapat diajtuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa **Faisal Riza** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang bersesuaian dan mendekati dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Ad. 1. **Unsur Setiap orang**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yaitu disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **Faisal Riza** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dakwaan Penuntut Umum tanggal Nomor : PDM-790/Enz.2/09/2022 tanggal 05 September 2022 adalah benar sebagai identitas dirinya dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki izin sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan/hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Roy B.Simanjuntak, SH, saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Simanjuntak dan keterangan Terdakwa, penangkapan Terdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 Wib, bertempat Jalan Amaliun Medan Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area, Kota Medan terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa yang mana pada saat itu sedang menyerahkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Dian F. Permana yang menyamar selaku pembeli (under cover buy);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual shabu-shabu tersebut dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang – undang jika dilakukan apabila tidak memiliki izin untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ketiga ini adalah bersifat alternatip, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukkannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 Wib, Jalan Amaliun Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area, Kota Medan terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Roy B.Simanjuntak, SH bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Pardamean Harahap, saksi Dionesius Simanjuntak dan Dian F.Permana dari petugas kepolisian Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan menyerahkan/menjual barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu kepada saksi Dian F.Permana yang menyemar sebai pembeli sabu (under cover buy) yang memesan sabu seharga Rp.50.000.- (lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan lagi 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seorang yang bernama Feri sebanyak 5 (lima) bungkus klip berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Denai Gg Jati Kota Medan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mempaketi shabu tersebut mulai dari paket harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) jika seluruh paket sabu berhasil dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB : 4559/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram yang dianalisi milik terdakwa atas nama **FAISAL RIZA** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menangguhkan penahanan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b KUHAP Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada Terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (DOEL THE ORIEN) dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berprilaku, didalam kehidupan, serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan seadilnya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhakan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oleh karena barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu merupakan benda yang peredarannya di larang oleh Undang-undang karena tidak memiliki ijin yang sah maka terhadap barang bukti di atas dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika tahun 2017 dan divonis oleh PN Medan dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, Peraturan MARI No. 4 tahun 2020 tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Riza tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual *Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., dan Martua Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohana Pardede, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizkie A Harahap, S.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui persidangan Video Teleconfrence;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Sulhanuddin, S.H., M.H.	**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**
Martua Sagala, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Rohana Pardede, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)